

1501315-74.2019.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO VITOR ZANCHI MAFE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

JOÃO VÍTOR ZANCHI MAFE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Operada a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, obteve o benefício da suspensão condicional do processo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, - Alemães

CEP: 13417-901 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3433-4177 - E-mail: piracicaba4cr@tjsp.jus.br

1501315-74.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501315-74.2019.8.26.0599 - Controle nº 2019/001546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO VITOR ZANCHI MAFE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

JOÃO VÍTOR ZANCHI MAFE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Operada a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, obteve o benefício da suspensão condicional do processo, mediante as seguintes condições:

01. Proibição de frequentar bares, prostíbulos, boates e quaisquer outros estabelecimentos em que seja usual o uso de bebida alcoólica; 02. Proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 03. Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (fls. 136/137).

O réu deu início ao cumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo (fls. 140) e deixou de fazê-lo, em virtude da pandemia de COVID-19 (fls. 143).

O Ministério Público pleiteou a prorrogação do período do benefício (fls. 147). É o breve relato.

Fundamento e decido.

Em razão da pandemia de Covid-19, todas as unidades judiciárias estaduais permaneceram fechadas ao atendimento ao público, de 16 de março de 2020 até 30 de abril de 2021, em regime de atividades destinados exclusivamente ao teletrabalho, o que impossibilitou o comparecimento do recorrido em juízo.

E o provimento CSM nº 2564, em seu art. 2º, § 7º, dispensou o réu do comparecimento pessoal no fórum até a presente data, em razão do estado de calamidade.

Logo, sobrevindo o término do período de prova, não se mostra viável sua prorrogação, eis que o réu não deu causa ao descumprimento da obrigação imposta, que se deveu à pandemia em curso.

Nesse sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

"Habeas corpus. Decurso do período de prova originariamente estabelecido no acordo de suspensão condicional do processo. Pretensão à extinção da punibilidade. Ordem denegada por turma recursal. Comparecimentos suspensos tendo em vista o excepcional panorama da saúde mundial. A suspensão dos comparecimentos mensais em Juízo, conforme Provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e Resolução 62/2020 do CNJ, autoriza o reconhecimento da dispensabilidade dos comparecimentos mensais, mas não justifica a prorrogação do período de prova para aferição do efetivo cumprimento das condições impostas, remanesce a análise de eventuais reiterações criminosas. Ordem concedida." (Habeas Corpus Criminal 2238301-03.2020.8.26.0000, Rel. Des. Amaro Thomé, 2.^a Câmara de Direito Criminal ; j. 04/12/2020)

"HABEAS CORPUS. Suspensão condicional do processo. Comparecimento periódico em juízo - Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - Prorrogação do período de prova indevida. Peticionamento periódico com aposição de assinatura da paciente Observância ao disposto no artigo 89, § 1º, inciso IV da Lei nº 9.099/95. Situação excepcionalíssima Ordem CONCEDIDA." (Habeas Corpus Criminal 2171026-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, 12.^a Câmb. Criminal, Foro Central Criminal Barra Funda 4.^a Vara Criminal, j. 24/11/2020).

Pelo exposto, JULGO EXTINTA sua punibilidade, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei nº 9.099/95 e determino o seguinte:

A) Havendo veículo custodiado na DELPOL de origem (fls. 16), COMUNIQUE-SE à Autoridade Policial, para que dê destinação ao veículo, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP conforme dispõe os arts. 516 e 517 das NSCGJ, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO.

B) Uma vez que não houve perdimento ou quebraimento da fiança, nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal ("o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado."), DEFIRO o levantamento da fiança (comprovante as fls. 45) bem como do valor apreendido (fls. 12), expedindo-se mandado ao réu, encaminhando-se cópia do Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico (Comunicado Conjunto nº 915/2019 de 10/07/2018), que deverá ser preenchido pelo (a) Sr (a). Oficial (a) de Justiça, no momento da intimação, para realização do levantamento eletrônico, sob pena de perdimento do valor. SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO AO RÉU.

C) Havendo objeto apreendido nos autos, aguarde-se por 90 dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 123 do CPP.

D) Com relação às drogas guardadas para contraprova, autorizo sua destruição nos termos do COMUNICADO CG Nº 2225/2018 e art. 72 da Lei 11.343/2006, oficie-se à autoridade policial servindo o presente como ofício.

E) Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Piracicaba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA